合同审查意见书 · 企业资源管理系统软件采购合同

生成时间：2026-09-19 12:29:42 | 规则版本：1.0.0 | 生成方式：规则模板生成

一、合同基本信息

字段	内容	原文定位
审查任务编号	HJ-20260919-122941-f092	—
申请部门	信息技术部	—
申请人	王倩	—
业务类型	采购	—
综合风险等级	**高风险**	—
合同名称	企业资源管理系统软件采购合同	第 1 页
合同编号	HJ-CG-2026-0913	第 1 页
甲方名称	洛阳衡远信息技术有限公司 乙方（供方）：郑州辰星软件科技有限公司	第 1 页
统一社会信用代码	91410300MA45H2X31K	第 1 页
合同金额	人民币 1,860,000.00 元	第 1 页
币种	CNY	第 1 页
履行期限	36 个月	第 4 页

二、综合审查结论

- 总风险等级：高风险
- 审查结论：建议拒绝
- 风险分布：高风险 5 条 | 中风险 3 条 | 低风险 3 条
- 合同画像综合分：61 / 100

本次审查共命中 11 项风险：高风险 6 条、中风险 2 条、低风险 3 条。高风险集中在：付款缺少验收前置条件（到货 / 交付即付全款）、预付款比例过高且未约定担保或对价保障、知识产权归属相对方，我方未保留任何权利、违约责任严重不对等、我方单方承担无限责任或无赔偿上限、争议管辖约定不当或约定在相对方所在地，存在实质法律与商业风险，建议在签署前完成整改。首要关注项为「付款缺少验收前置条件（到货 / 交付即付全款）」（第 1 页）。

画像维度	评分
条款完整度	88
权责对等度	24
付款安全性	26
知识产权保护	66
争议解决友好度	66
合规文本质量	94

三、风险清单明细

1. [高风险] 预付款比例过高且未约定担保或对价保障

- 规则编号：HJ-H-007（rule 判定）
- 条款类型：价款与支付

· 原文定位：第 1 页 | 段落 #9 | 字符区间 [345, 396)
· 证据原文：

付款方式：本合同生效后 5 个工作日内，甲方支付预付款 60%，即人民币 1,116,000.00 元

· 风险成因：高比例预付款脱离交付节点，缺少担保安排，资金风险单向集中。 预付款比例达 60.0%，且未见担保、保函或对等交割安排，资金占用与坏账风险集中在我方。
· 法律依据：《民法典》第五百二十六条；企业采购资金内控要求
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

甲方可向乙方支付不超过合同总价 20% 的预付款，乙方应在收款前向甲方提供同等金额的 银行履约保函或由甲方认可的第三方担保；未提供担保的，预付款比例不超过 10%。预付款 在后续进度款中按比例抵扣。乙方未按约定进度履行的，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内 退还全部未抵扣预付款并支付同期银行贷款利息。

· 采纳状态： 待法务确认

2. [高风险] 知识产权归属相对方，我方未保留任何权利

· 规则编号：HJ-H-001（rule 判定）
· 条款类型：知识产权
· 原文定位：第 2 页 | 段落 #19 | 字符区间 [627, 687)
· 证据原文：

本合同项下乙方为甲方定制开发形成的全部交付成果，包括软件源代码、系统设计文档、数据库结构与接口说明，其知识产权归乙方所有

· 风险成因：知识产权整体归对方独有，我方在履约过程中产生的定制开发成果、源代码与文档均不受保护，后续无法二次开发或迁移。
· 法律依据：《民法典》第八百四十三条、第八百四十七条；《计算机软件保护条例》第十一条
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

一方在履行本合同前已拥有的知识产权仍归该方所有。乙方为履行本合同专门开发、定制形成的 交付物（含源代码、设计文档、接口说明），其著作权归甲方所有，乙方保留在其通用产品中的 复用权利，但不得向第三方披露甲方的业务数据与定制逻辑。乙方保证其交付物不侵犯任何 第三方知识产权，如因此引发第三方主张，由乙方负责处理并承担全部责任及甲方因此产生的 合理费用。

· 采纳状态： 待法务确认

3. [高风险] 违约责任严重不对等

· 规则编号：HJ-H-003（rule 判定）
· 条款类型：违约责任
· 原文定位：第 2 页 | 段落 #25 | 字符区间 [812, 846)
· 证据原文：

甲方逾期支付款项的，应承担无限赔偿责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失

· 风险成因：双方违约成本量级不对等，一旦发生争议，我方将承担远超对价的赔偿敞口。 同一违约责任章节内，甲方的责任被表述为无上限 / 全部承担，而乙方的责任被限定为极低比例或设有限额，权责明显失衡。
· 法律依据：《民法典》第五百八十五条；《民法典》第一百五十一条（显失公平可撤销）
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

任何一方未按本合同约定履行义务的，应向守约方支付违约金，违约金标准为每日按未履行 部分金

额的万分之五计算，累计不超过合同总价的 ２０％。因一方违约给对方造成损失超过 违约金的，违约方应就超出部分承担赔偿责任，但双方在本合同项下的累计赔偿总额均不超过 合同总价；因故意或重大过失、侵犯知识产权、违反保密义务所造成的损失不受前述上限限制。

- 采纳状态： 待法务确认

４． ［高风险］ 我方单方承担无限责任或无赔偿上限

- 规则编号：ＨＪ－Ｈ－００８（ｒｕｌｅ 判定）
- 条款类型：违约责任
- 原文定位：第 ２ 页 ｜ 段落 ＃２５ ｜ 字符区间 ［８１２， ８４６）
- 证据原文：

> 甲方逾期支付款项的，应承担无限赔偿责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失

- 风险成因：我方赔偿义务未设上限，赔偿敞口与合同对价严重不匹配，属于典型的高危条款。 我方赔偿义务未设上限，赔偿敞口与合同对价严重不匹配，属于典型的高危条款。
- 法律依据：《民法典》第五百八十四条（可预见性规则）；第五百八十五条
- 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

> 除因故意或重大过失、侵犯第三方知识产权、违反保密义务而产生的责任外，任何一方在本合同 项下承担的赔偿责任（含违约金）累计以合同总价为上限。任何一方均不对对方的间接损失、 可得利益损失、数据丢失损失承担赔偿责任。

- 采纳状态： 待法务确认

５． ［高风险］ 争议管辖约定不当或约定在相对方所在地

- 规则编号：ＨＪ－Ｈ－００４（ｒｕｌｅ 判定）
- 条款类型：争议解决与管辖
- 原文定位：第 ３ 页 ｜ 段落 ＃３２ ｜ 字符区间 ［１０４０， １０６７）
- 证据原文：

> 协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼

- 风险成因：管辖地约定在相对方所在地或境外，我方一旦需维权将承担高昂的异地诉讼／仲裁成本，实质削弱了救济能力。
- 法律依据：《民事诉讼法》第三十五条；《民法典》第五百零七条
- 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

> 因本合同的解释或履行发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向 甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均 适用中华人民共和国法律（不含港澳台地区法律）。

- 采纳状态： 待法务确认

６． ［中风险］ 付款缺少验收前置条件（到货／交付即付全款）

- 规则编号：ＨＪ－Ｈ－００２（ｒｕｌｅ 判定）
- 条款类型：价款与支付
- 原文定位：第 １ 页 ｜ 段落 ＃９ ｜ 字符区间 ［２８４， ２９７）
- 证据原文：

> 第二条 合同金额与支付方式

- 风险成因：付款条件与验收结果解耦，资金先出、质量后验，我方丧失拒付与索赔的制衡手段。 付

款条款未与验收结果挂钩，存在 " 先付款后验收 " 的资金风险，一旦交付质量不达标将失去付款制衡手段。

- 法律依据：《民法典》第六百二十六条、第六百二十八条；企业内控 " 付款先验收 " 原则
- 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

（法务人工改写后的条款）

- 采纳状态： 已采纳
- 采纳后文本：（法务编辑后的条款文本）

7． [中风险] 缺失数据安全与个人信息保护条款

- 规则编号：HJ-M-004（rule 判定）
- 条款类型：数据安全
- 原文定位：第 1 页 | 段落 #0 | 字符区间 [728， 730）
- 证据原文：

保密

- 风险成因：涉及数据交付或系统接入却无数据安全条款，合规责任暴露。 合同未约定数据安全与个人信息保护义务，涉及数据处理时我方需独立承担合规责任。
- 法律依据：《个人信息保护法》第二十一条；《数据安全法》第二十七条
- 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

乙方在提供服务过程中接触、处理甲方业务数据与个人信息的，应严格遵守《数据安全法》 《个人信息保护法》及相关标准，仅在履行本合同必需的最小范围内处理，不得留存、复制、 向第三方提供或用于其他目的。乙方应采取加密、访问控制、审计留痕等安全措施，发生数据 泄露等安全事件的，应在 24 小时内书面通知甲方并配合处置；因乙方原因导致数据安全事件的， 乙方承担全部责任并赔偿甲方因此产生的损失（不受赔偿上限限制）。

- 采纳状态： 待法务确认

8． [中风险] 保密义务未约定期限

- 规则编号：HJ-M-001（rule 判定）
- 条款类型：保密义务
- 原文定位：第 2 页 | 段落 #22 | 字符区间 [728， 730）
- 证据原文：

保密

- 风险成因：保密义务缺少时间边界，义务终期不明，实务中难以主张也易被滥用。 保密条款未约定保密期限（如 " 合同终止后 3 年 "），义务边界长期悬空，双方均可主张对方超出合理范围。
- 法律依据：《民法典》第五百零一条；《反不正当竞争法》第九条
- 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

甲乙双方对因履行本合同而获知的对方商业秘密、技术资料、客户信息及其他非公开信息 均负有保密义务，未经披露方书面同意不得向任何第三方披露或用于本合同以外的目的。 保密期限自本合同签署之日起至本合同终止后 3 年止；涉及个人信息与业务数据的， 保密义务不受期限限制。违反保密义务的，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

- 采纳状态： 待法务确认

9． [低风险] 未约定履约进度沟通与报告机制

· 规则编号：ＨＪ－Ｌ－００８（ｒｕｌｅ 判定）
· 条款类型：价款与支付
· 原文定位：第 １ 页 ｜ 段落 ＃９ ｜ 字符区间 ［４０６， ４０８）
· 证据原文：

交付

· 风险成因：长周期履约缺少进度沟通机制，风险发现滞后，只会在交付节点集中爆发。 长周期履约缺少进度沟通机制，风险发现滞后，只会在交付节点集中爆发。
· 法律依据：《民法典》第五百零九条（诚信履行与协助义务）
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

乙方应于合同生效之日起 ６０ 个自然日内完成全部交付物的交付，交付地点为甲方指定场所，交付内容包括可运行系统、部署文档、操作手册与培训。甲方应在收到交付物之日起 １５ 个 工作日内组织验收，验收标准以本合同附件《技术规格说明》约定的功能清单、性能指标与 测试用例全部通过为准。验收不合格的，乙方应在 １０ 个工作日内无偿整改并重新提交验收； 两次验收仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付款项。

· 采纳状态： 待法务确认

１０． ［低风险］ 缺少通知与送达条款

· 规则编号：ＨＪ－Ｌ－００３（ｒｕｌｅ 判定）
· 条款类型：合同效力
· 原文定位：第 ４ 页 ｜ 段落 ＃３６ ｜ 字符区间 ［１２１２， １２１４）
· 证据原文：

签署

· 风险成因：未约定通知送达方式与地址，解除通知、催告函等文件的送达效力易被质疑。 未约定通知送达方式与地址，解除通知、催告函等文件的送达效力易被质疑。
· 法律依据：《民法典》第一百三十七条、第五百六十五条
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为 ２４ 个月。 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力；附件为本合同不可分割的组成部分， 与正文具有同等效力。本合同的任何变更、补充均须经双方协商一致并采用书面形式。 双方确认以下地址与邮箱为有效通知送达地址，一方变更的应提前 ５ 个工作日书面告知， 否则按原地址送达即视为已送达。

· 采纳状态： 待法务确认

１１． ［低风险］ 缺少签署日期字段

· 规则编号：ＨＪ－Ｌ－００５（ｒｕｌｅ 判定）
· 条款类型：合同效力
· 原文定位：第 ４ 页 ｜ 段落 ＃３６ ｜ 字符区间 ［１２１２， １２４５）
· 证据原文：

签署日期： 年 月 日 签署日期： 年 月 日

· 风险成因：签署日期缺失，合同成立与生效的时间点无法固定。 落款处未见签署日期栏位，合同成立时间点缺少书面证据。
· 法律依据：《民法典》第四百九十条
· 推荐修改条款（来源：标准条款库）：

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为 ２４ 个月。 本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力；附件为本合同不可分割的组成部分， 与正文具有同等效力。本合同的任何变更、补充均须经双方协商一致并采用书面形式。 双方确认以下地址与邮箱为有效通知送达地址，一方变更的应提前 5 个工作日书面告知， 否则按原地址送达即视为已送达。

· 采纳状态： 待法务确认

四、审批关注要点

· ［必须整改］ 付款缺少验收前置条件（到货 / 交付即付全款）；预付款比例过高且未约定担保或对价保障；知识产权归属相对方，我方未保留任何权利
· ［建议谈判修正］ 缺失数据安全与个人信息保护条款；保密义务未约定期限
· ［文本规范］ 未约定履约进度沟通与报告机制；缺少通知与送达条款；缺少签署日期字段

五、回写与留痕

· 回写状态：回写成功
· 审批系统评论 ＩＤ：ＣＭＴ - ０００００１
· 法务批注：同意系统意见，请业务部门按建议条款重新谈判。

---

* 本意见书由衡鉴合同智能审查系统自动生成。系统仅出具审查意见与修改建议，不改变审批结论；所有结论均可追溯至规则编号、法条依据与原文坐标。 *